刑法07 筆記：因果歷程偏離與結果時序錯誤

> 來源：刑法07 課程字幕 00:56:00 ~ 01:44:00

🕮 法條原文速查

> **§13 I**（直接故意）
> 行為人對於構成犯罪之事實，**明知並有意使其發生**者，為故意。

> **§13 II**（間接故意）
> 行為人對於構成犯罪之事實，**預見其發生**而其發生並**不違背其本意**者，以故意論。

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

> **§247**（侵害屍體罪）
> 損壞、遺棄或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。

> **§271 I**（殺人罪）
> 殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

> **§276**（過失致死罪）
> 因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「因果歷程偏離是否一律阻卻故意？」	**否**：細節性不重要偏差（刺胸→脖、毒肝→腎）不算偏離，仍可論故意既遂
「行為人想毒死人，蘑菇非有毒而是腐敗致死，如何論罪？」	風險認識說：未認知客觀風險→阻卻故意→**分論未遂（想像毒死）+過失致死（腐敗致死）→§55**
「結果提前發生的通說標準？」	**著手標準說**：著手前結果實現→過失犯；著手後結果實現→故意既遂
「結果延後發生的通說處理？」	**第一行為關鍵說**：死因偏差為不重要偏差→故意殺人既遂
「結果延後發生放在三階論何處討論？」	**客觀歸責（風險實現）**；結果提前發生放在**主觀（故意）**
「概括故意說為何被批評？」	混淆了**故意**與**犯罪計畫**的概念，棄屍階段行為人無殺人故意

一、因果歷程偏離

定義

行為人意圖實施犯罪且結果確實發生，但**實現結果的過程**與行為人的想像不同。

類型區分

```
因果歷程偏離
│
├── 細節性不重要偏差 → 不算「偏離」→ 仍論故意既遂
│     例：刺胸→刺脖 / 毒肝→毒腎 / 放火→逃生墜樓死
│
└── 一般偏離（反常因果歷程）→ 客觀歸責處理
      例：被害人送醫後死於救護車車禍
      → 風險未實現 → 論未遂犯
```

故意對因果歷程認知的三說

學說	代表	核心主張
重要性理論	早期學說	偏離「重要」則阻卻故意，但標準模糊
否定說	少數說	因果歷程非故意認識對象
風險認識說 ☑	蔡聖偉、許玉秀	行為人對**客觀上所製造的風險**有認知 → 有故意

案例：蘑菇案（北大法律所考題）

事實

1. 甲以為蘑菇有毒，將腐敗蘑菇給乙食用
2. 蘑菇其實無毒，但因腐敗導致乙食物中毒死亡

風險認識說分析

```
客觀風險：蘑菇腐敗 → 食物中毒致死
甲的認知：蘑菇有毒 → 中毒致死

甲認知的風險 ≠ 客觀實現的風險
→ 甲未認知客觀風險 → 阻卻故意

分論：
① 殺人未遂（想像中毒死，未實現）
② 過失致死（實際腐敗致死，甲有注意義務違反）
→ §55 想像競合，從一重處斷
```

110年律師高考案例：放火逃生案

- 甲放火燒住宅，被害人**未燒死**而是逃生墜樓死亡
- 通說：死因偏差為**細節性不重要偏差** → 故意殺人既遂

二、結果提前發生

定義

犯罪結果**比行為人預想的時間更早**實現。

與「事前故意非故意」的關聯

- 結果在著手前發生 → 行為人想殺人的想法尚非刑法上的殺人故意 → 事前故意非故意 → 過失犯

學說比較

（一）著手標準說（德國通說）☑

```
結果實現時點
│
├── 著手前 → 事前故意非故意 → 論過失犯
│
└── 著手後 → 已在故意行為階段 → 論故意既遂
```

案例3：瞄準走火案

- 甲瞄準乙，尚未扣扳機，槍枝走火擊中乙死亡
- 瞄準 = 著手 → 著手後結果實現 → **故意殺人既遂**

案例4：分次下毒案

- 甲計畫分5次下毒，第2次乙即死亡
- 開始下毒 = 著手 → 著手後結果實現 → **故意殺人既遂**

（二）計畫完成標準說 / 主觀決定說（少數說，兩說近似）

- 行為人須在主觀上出現「該做的都做完了，剩下聽天由命，想回頭也來不及了」的想法
- 有此想法 + 結果提前發生 → 故意既遂
- 無此想法 → 即使著手後，仍只能分論**未遂 + 過失**

	案例3（走火）	案例4（下毒）
著手標準說	故意既遂	故意既遂
計畫完成/主觀決定說	**分論未遂+過失**（可放下槍）	**分論未遂+過失**（第2次而已）

> 少數說的故意既遂案例：甲給乙吃毒藥，照認知2小時才發作，但乙體質特殊半小時就死了→行為人已完成毒殺行為、回頭不及 → 故意既遂

（三）典型構成要件行為標準說（許恆達老師，臺大法研所考點）

審查兩面向：

1. **客觀面**：行為人是否已做到**典型構成要件行為**的階段？
2. **主觀面**：行為人對提早實現的結果是否已有**未必故意**（預認）？

	案例3（走火）	案例4（下毒）
典型構成要件行為？	瞄準 ≠ 典型殺人行為 → **否**	下毒 = 典型殺人行為 → **是**
結論	**分論未遂+過失**	**故意既遂**

> 三說嚴格程度排序：計畫完成/主觀決定說（最嚴格）> 典型構成要件行為標準說 > 著手標準說（最寬鬆）

三、結果延後發生

定義

犯罪結果**比行為人預想的時間更晚**實現。行為人以為被害人已死（實際只是昏迷），後續處置行為才導致真正死亡。

案例：電影《告白》改編版

事實

1. 高中生在兔子玩偶中設置電機機關
2. 將玩偶交給女班導的幼女
3. 幼女觸電倒地 → 高中生以為已電死
4. 高中生將「屍體」丟入游泳池
5. 法醫發現：幼女被電暈未死，死因為**溺水**

三說比較

（一）第一行為關鍵說（通說）☑

- 被害人到底是電死還是溺斃 → **不重要的偏差**
- 結論：前面的殺人行為風險已實現 → **殺人故意既遂**

（二）區分處理說 / 數罪併罰說

- 人怎麼死的很重要：電死 ≠ 溺斃 → 風險未實現
- 結論：

```
前段：殺人行為 → 風險未實現 → 殺人未遂
                                    ↓ 數罪併罰
後段：棄屍行為 → 一行為觸犯二罪名
  ├── 棄屍未遂（§247）：丟的不是屍體而是活人
  └── 過失致死（§276）：稍加注意即可發現尚未死亡
  → §55 想像競合，從一重處斷
```

（三）概括故意說（歷史說法，現已無人採）

- 前後行為在同一故意下進行 → 論殺人既遂
- **批判**：混淆**故意**與**犯罪計畫**。後段棄屍時行為人以為是屍體，根本無殺人故意

解題定位

結果時序錯誤	爭點核心	三階論位置
結果提前發生	行為人有沒有故意	**主觀構成要件（故意）**
結果延後發生	風險有沒有實現	**客觀歸責（風險實現）**

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§13	故意（直接/間接）	因果歷程偏離影響故意認定
§55	想像競合	蘑菇案/結果延後發生中的競合處理
§247	侵害屍體罪	結果延後發生中的棄屍未遂
§271	殺人罪	各案例核心罪名
§276	過失致死	分論過失時適用

關鍵學說速查表

學者/文獻	立場/理論
蔡聖偉	風險認識說（因果歷程偏離）
許玉秀	風險認識說
許恆達	典型構成要件行為標準說（結果提前發生，臺大獨門）
周漾儀	主觀歸責理論（臺大獨門，國考不需要）